主席修订文本提案 – 2025年8月15日 00:48。

尊敬的各位同事：

我很高兴提交主席团主席文件的第二版，该文件反映了与区域集团的会议、主席组织的小组磋商以及自昨日以来进行的众多双边会议的成果。

小型小组会议充分展现了代表团之间非正式交流的价值。这些会议使参与者在妥协精神下，在文本的不同部分识别出相互让步的空间，从而促进了对整个文件的更好理解。这种工作方法在简化讨论、促进思想和提案的顺畅交流方面证明非常有效。

与8月13日发布的首份文本一样，本文件仅代表主席个人立场。它作为一份贡献文件，旨在为寻找平衡解决方案和共识基础提供依据。

此致，

路易斯·瓦亚斯·瓦尔迪维索

政府间谈判委员会主席，负责制定关于塑料污染的国际具有法律约束力的文件，包括海洋环境中的塑料污染

本公约缔约方，

*回顾*联合国环境大会于2022年3月2日通过的第5/14号决议，其中环境大会要求联合国环境规划署执行主任召集一个政府间谈判委员会，制定一项关于塑料污染的国际法律文书，包括海洋环境，

深表关切地注意到，塑料污染水平居高不下且迅速上升，包括在海洋环境中，这构成严重的环境和人类健康问题，对可持续发展的环境、社会和经济维度产生负面影响，

*承认*塑料在人类社会中发挥的重要作用，并强调在塑料全生命周期中建立有效机制以促进塑料循环利用和防止塑料泄漏到环境中的重要性，

*重申*通过产品设计和环境友好型废物管理等措施，促进塑料的可持续生产和消费，包括通过资源效率和循环经济方法，

认识到当前塑料的生产和消费水平不可持续，超过了当前的废物管理能力，并且预计将继续增加，因此需要采取协调一致的全球行动来遏制并扭转这一趋势，

*承认*塑料行业所有工人，特别是 informal 和 cooperative 部门以及 small and medium-sized enterprises 的工人，包括 waste pickers，在许多国家塑料的收集、分类和回收方面做出的重要贡献，

强调基于科学决策的重要性，以及科学、经济、社会和技术信息（包括传统知识、原住民的知识、科学和实践，以及地方知识体系）在实施减少塑料污染措施、提高对塑料全生命周期和塑料污染全球影响（包括对人类健康的风险）的理解，以及采取应对措施方面的贡献。

回顾《世界人权宣言》、《发展权宣言》、《联合国原住民权利宣言》、《联合国农民和其他农村地区劳动者权利宣言》以及联合国大会第76/300号决议关于享有清洁、健康和可持续环境的人权，

*强调*本公约的任何内容均无意影响任何缔约方根据现有国际协议所享有的权利和义务，

认识到上述引述无意在《公约》与其他国际文书之间建立等级关系，

已达成如下协议：

第一条 目的

本公约的目的是保护环境和人类健康免受塑料污染，包括基于全面方法处理塑料全生命周期的海洋环境。

第二条 原则和方法

1. 在[为实现][履行本公约规定]的[追求]本公约目标的行动中，各缔约方[应当][可以][根据具体情况，遵循][考虑][包括但不限于]以下原则[和方法]：

(a) 《联合国宪章》所载的原则[，包括各民族平等权利和自决权、所有会员国主权平等和独立、不干涉各国内政，以及对所有人普遍尊重人权和基本自由]；

(b) 《里约环境与发展宣言》所载原则[，包括共同但有区别的责任、可持续发展、预防原则、国家根据本国环境与发展政策开发本国资源的主权权利、国家确保在其管辖或控制范围内进行的活动不损害其他国家环境或超出国家管辖范围区域环境的责任，以及污染者原则上应承担污染成本]；

(c) [为应对塑料污染采取的措施不应以构成对处于相同条件下的国家之间任意或不合理歧视的方式实施，也不应构成对国际贸易的变相限制；]

(d) 小岛屿发展中国家和最不发达国家的特殊情况，以及塑料污染对小岛屿发展中国家造成的不成比例的影响；

(e) [使用最佳可用科学和科学信息；]

(f) [在采取措施应对塑料污染时，包括在海洋环境中，确保土著人民的充分、有效和有意义的参与，并根据情况纳入当地社区；]

(g) [发展中国家缔约方因塑料污染的不利影响以及应对措施实施带来的影响而产生的特定需求，包括资金和技术转让方面]。

第三条 定义

本公约中：

(a) “缔约方”指已同意受本公约约束的国家或区域经济一体化组织
受本公约约束，且本公约对其生效的国家或区域经济一体化组织；

(b) “区域经济一体化组织”是指由某一地区的主权国家组成，其成员国已将其在《公约》所规管事项上的管辖权移交给该组织，并且该组织已根据其内部程序获得适当授权，有权签署、批准、接受或加入《公约》的组织。

第四条 塑料制品

1. 各缔约方[应][应当]根据其国家情况和能力，采取适当措施，减少或[在可行情况下逐步淘汰或]禁止生产和消费符合以下一项或多项标准的塑料产品：

(a) 具有进入环境的高风险，且[导致污染][现有废物管理制度无法防止此类风险]；

(b) 对[人类健康或]环境构成不可接受的风险；

(c) 难以或无法实现再利用、回收、堆肥或重新设计以实现再利用性、耐用性、可修复性和可翻新性；

(d) 大规模扰乱或阻碍循环经济；

(e) 含有对人类健康或环境有害的化学物质；或

(f) [含有故意添加的微塑料，且该微塑料已被缔约方认定对环境或人类健康构成风险。]

2. [在实施本条第1款时，各缔约方应根据具体情况，考虑以下因素：

(a) 塑料产品的必要性及其预期用途；

(b) 替代产品或方法的环境影响、技术可行性、经济可行性、可用性和可获得性；

(c) 最佳可用科学信息和分析；

(d) 社会经济影响；以及

(e) 在适用情况下，应纳入传统知识、土著人民的知识、科学和实践，以及地方知识体系。

3. 任何缔约方均可向缔约方大会提交关于在《公约》[附件A[1]]下采取措施的提案，涉及特定塑料产品或产品。该提案应包含以下信息：

(a) 塑料产品或产品的使用、释放和泄漏、回收以及废物处置；

(b) 塑料产品或产品对生态系统和人类健康构成的风险，或塑料产品中所含的关注化学物质对生态系统和人类健康构成的风险；

(c) 缔约方对塑料产品或产品实施的控制措施；

(d) 塑料产品或产品的经济社会上可行的替代品和替代方案的可用性；以及

(e) 支持根据本公约采取措施的必要性的其他信息。

4. [缔约方大会] [由缔约方大会在其第一次会议上根据第19条设立的附属机构]应考虑根据本条第3款提交的提案，并酌情考虑科学和其他建议，就本公约项下涉及的塑料产品或产品的任何措施作出决定。

5. 缔约方会议应建立并确保维护一个在线平台，以通报各缔约方为实施本条所采取的措施。该平台建立后，各缔约方应努力向秘书处通报与实施本条有关的任何拟采取或已实施的措施。

6. 缔约方大会应制定指导意见，协助缔约方[应对最棘手的塑料产品][在实施本条规定的措施时]。

7. [缔约方会议应考虑制定指导原则或全球合作行动，视情况而定，同时考虑第1款和第2款所述的标准和因素，以及科学和经济社会评估，以便支持各缔约方实施本条。]

8. 各缔约方应根据第14条规定，报告为实施本条所采取的措施。

第五条 塑料产品设计

1. 各缔约方[应][宜]根据其国家情况和能力，采取适当措施：

(a) 改进塑料产品设计，以实现循环利用，包括但不限于资源效率和循环经济方法，以便：

(i) 提升塑料产品的安全性、耐用性、可重复使用性、可补充性、可修复性和可回收性；

(ii) 减少塑料废弃物和塑料制品（包括微塑料）向环境中的排放和泄漏；

(iii) 通过提高资源利用效率，促进塑料的可持续生产和消费；

(b) 提高塑料产品中材料和添加剂相关信息的可获取性，以促进塑料废弃物的安全、循环利用和环境友好型管理；

(c) 鼓励在塑料产品设计及替代品和非塑料替代品（包括产品、技术和服务）的研发与应用方面开展研究、创新与发展，以实现循环利用，包括但不限于资源效率和循环经济方法，并在相关情况下考虑原住民的知识、科学和实践，以及传统知识和本地知识体系。

2. 缔约方会议应建立一个工作流程和时间表，以制定适当的指导原则或指南，协助缔约方实施本

[1] 任何一方均可申请豁免附件中所列的淘汰日期。

条。缔约方会议应通过并审查此类指导意见，并根据需要定期更新。

3. 在实施本条第1款时，各缔约方应酌情考虑相关国际标准和指南。

4. 各缔约方应根据第14条规定，报告为实施本条第1款所采取的措施。

第六条 释放和泄漏

1. 各缔约方应根据其国家情况和能力，采取措施评估、预防、减少并尽可能消除塑料（包括微塑料）向环境中的释放和泄漏，其中包括塑料污染措施，只要此类释放和泄漏对塑料污染有贡献。

2. 各方应根据实际情况，合作开展研究，以促进防止塑料进入环境的释放和泄漏。

第七条

塑料废物管理

1. 各缔约方应采取措施，确保塑料废物以环境无害的方式进行管理，并考虑《巴塞尔公约》关于危险废物越境转移及其处置的环境无害管理相关指南。

2. 在实施本条第1款时，各缔约方应根据本国情况和能力，采取措施，包括：

(a) 在国家及地方各级建立系统和抗灾基础设施，以实现塑料废物环境友好型管理；

(b) 推广循环经济模式；

(c) 在国家层面设定目标，促进塑料废物收集和回收；

(d) 防止随意丢弃塑料废物，禁止露天倾倒、露天焚烧和向海洋倾倒塑料废物，并考虑国际公认的规则；

(e) 防止和处置含有塑料的遗弃、丢失或其他被丢弃的渔具和水产养殖设备；

(f) 防止和减少塑料废物，包括通过提高公众意识和促进行为改变；

3. 在《巴塞尔公约》不适用的情况下，有关缔约方应根据具体情况，在充分考虑相关国际规则、标准和指南以及根据本条第5款制定的任何指导意见后，方可允许塑料废物越境转移。

4. 各缔约方应采取措施，在其国家管辖范围内建立或促进扩展生产者责任制度、产品循环利用，或在适当情况下采取其他具有相同目的的经济工具，同时考虑相关利益相关方的不同角色。

5. 缔约方会议为支持本条的实施，应制定工作计划并制定指导意见，包括改进本条的实施。

第八条

现有和历史塑料污染

1. 各缔约方应：

(a) 采取措施，在其国家管辖范围内识别、评估和监测受现有和历史塑料污染影响最严重的地点或积累区域；

(b) 根据需要，与其他缔约方、相关国际或区域组织或其他利益相关方合作，识别并评估在国家管辖范围以外区域内受现有和历史塑料污染影响最严重的地点或积累区，符合国际法；

(c) 对已确定的受影响区域或聚集区内的现有和历史塑料污染采取适当的修复措施，并遵守根据本条第2款制定的任何指导意见。

2. 缔约方会议应通过指导意见，并可建立一个[修复]机制，以促进本条的实施。

第九条 公正转型

1. 在实施本公约时，各缔约方应根据具体情况和能力，促进和便利公正转型，特别是对受影响较大的群体，以促进体面工作、机会和生计，并加强社会保护。

2. 在采取措施实施本条第1款时，各缔约方应根据具体情况，考虑并涉及正式和非正式部门的工人，包括塑料行业工人、废品收集者、小型和手工业渔民，以及生计依赖小型和手工业渔业的人员，以及受影响较大的社区和群体。

3. 各缔约方应根据情况在实施本条时开展合作，包括通过知识交流和能力建设。

第十条

财务资源与机制

1. 各缔约方[应][应努力][承诺][鼓励]在其能力范围内，为实现本公约目标的国家活动提供[调动]资源，[考虑][符合]国家政策、优先事项、计划和方案。[此类资源可包括通过相关政策、发展战略和国家预算提供的国内资金，以及双边和多边资金，以及适当的私营部门投资和贡献。]

2. [发展中国家缔约方和经济转型缔约方有效履行本公约义务的总体程度，将取决于根据本公约提供的财政资源、能力建设、技术援助、技术转让和国际合作是否充分和可及。][发展中国家缔约方履行本公约的总体有效性将与根据本公约提供的财政资源、能力建设、技术援助、技术转让和国际合作的有效性相关。]

3. 根据本公约规定的义务提供支持时，[应当][应]考虑发展中国家缔约方的具体需求和情况，特别是最不发达国家、小岛屿发展中国家以及经济转型缔约方。

4. 现设立一个机制，以提供充足、可获取、新的、可预测和及时的财务资源。该机制应包括：

(a) 全球环境基金信托基金；[以及]

(b) 根据本公约设立的新的专门多边基金[，由现有机构主持]；[以及]

(c) 一个公共与私营部门协调网络，以与第8段所述的伙伴关系进行对接；

每个实体的具体职能应由缔约方会议在其第一次会议上确定。

5. 该机制应以赠款或优惠方式提供财政资源，以满足经协商确定的[全部]增量成本，包括支持实施本公约的配套活动，

本公约的实施，包括在相关情况下采取与缔约方会议通过的指南一致的措施。

6. [发达国家缔约方，[在其各自能力范围内，] [应][应带头提供][被邀请提供] 向该机制提供资源。]该机制[能够从多种来源接收资源]，应鼓励从其他来源，包括私营部门，提供资源，并[应努力]利用此类资源支持其开展的活动。

7. 为加强本公约的实施，[各缔约方应鼓励]其他来源，包括其他缔约方、多边组织、机构和基金[在自愿基础上]提供定期贡献。

8. 缔约方[应][鼓励]促进有利于私人融资的有利环境[并鼓励][包括通过]公私融资伙伴关系，[视情况而定]，以产生补充性和额外资金流，以实现本公约的目标。

9. 为本公约之目的，上述实体应在缔约方大会的指导下运作并对其负责。

10. 缔约方会议和构成该机制的实体应在缔约方会议第一次会议上[或第二次会议上]，就落实本条上述段落的安排达成一致。

11. 缔约方会议应在第三次会议之前，并此后定期审查该机制的有效性和充分性，并就此采取适当措施。此类审查应[考虑现有资金流动，包括来自国内资金、双边、区域和多边实体以及私营部门的资金][考虑发展中国家缔约方的需求]。

第十一条

能力建设、技术援助和技术转让，包括国际合作

1. 缔约方鼓励合作以实现本公约的目标。
[发达国家]缔约方应提供有效、及时和适当的能力建设、
技术援助和技术转让[在自愿和相互同意的条款下][在优惠和优先条款下]，以协助[发展中国家缔约方和经济处于或面临严重困难的缔约方]。
过渡][面临财政约束的发展中国家缔约方]在履行本公约项下义务时。

2. 根据本条规定，能力建设、技术援助和技术转让[在自愿和相互同意的基础上][在优惠和优先条件下]可通过区域、次区域和国家安排，以及通过多边、双边和
伙伴关系方式。

3. 缔约方鼓励与私营部门和其他相关利益攸关方合作，促进和便利，在适当情况下，开发、转让和扩散以及获取与应对塑料污染相关的最新、环境无害技术，以[发展中国家缔约方和经济转型缔约方][发展中国家缔约方面临财政困难的国家缔约方]。

4. 缔约方鼓励在适当情况下与相关多边环境协定、政府间组织、科学机构、私营部门和其他利益相关方合作和协调，以促进能力建设、技术援助和技术转让[在自愿和相互同意的基础上][在优惠和优先条件下] [向][发展中国家缔约方和经济转型缔约方][发展中国家缔约方
面临财政约束的缔约方]。此类合作应支持本公约的有效实施及其目标的实现，同时避免重复努力。

5. 缔约方会议在其第一次会议上，应就如何 如何进一步加强本条下的能力建设、技术援助和技术转让。

第十二条 实施与遵守

1. 现设立一个[机制，包括]一个委员会，以促进本公约条款的实施并推动其遵守。该委员会应以透明、促进性、非惩罚性、非对抗性和专家为基础的方式运作。

2. 委员会可基于以下依据考虑相关问题：

(a) 任何缔约方就其自身履约情况提交的书面材料；

(b) 缔约方会议的请求[;

(c) 秘书处根据《公约》第
第14条]提交的国家报告的信息。

3. 本条第1款所指的委员会应审查[个别]和[系统性]的实施和遵守问题。

4. 委员会应按照缔约方会议在其第一次会议上通过的模式和程序运作。委员会应制定其议事规则，该规则应提交缔约方会议批准。

5. 委员会应定期向缔约方会议提交报告并提出建议，视情况而定。

第13条 国家计划

1. 各缔约方[应当][应]根据各自的国家情况，制定并努力实施一项国家计划，该计划应体现尽可能高的雄心，基于缔约方的国家需求、情况和能力，并包含其拟采取的实施本公约的措施。首个计划应通过秘书处提交给缔约方会议[在公约生效后三年内]。

2. 各缔约方可随时根据其国家情况和能力，调整其国家计划，以提高其行动的雄心水平。

3. 在实施本条第1款和第2款时，各缔约方应与相关国家利益攸关方进行磋商，以促进其国家计划的制定、实施、审查和更新。

4. 各方鼓励就制定和实施次区域和区域计划进行合作与协调，以促进本公约的实施，视情况而定。

5. 秘书处应将缔约方根据本条提交的国家计划向公众公开。

6. 缔约方会议应在其第一次会议上通过关于本条实施的指导意见。

第14条 报告

1. 各缔约方应向缔约方会议报告为履行其义务所采取的措施，以及根据本公约的其他规定采取的措施，包括第13条所述的国家计划中所述的措施。

2. 各缔约方[应][应当]在其报告中包含有关此类国家行动和措施所面临的挑战及有效性的信息，以及与公约义务和承诺相关的数据和信息（视情况和可获得性而定）。

3. 缔约方会议应在其第一次会议上通过本条第一款所述的国家报告的格式、周期、方式和指南。

4. 秘书处应将缔约方根据本条提交的国家报告向公众公开。

第15条 有效性评估

1. 缔约方会议应定期评估公约在实现其目标方面的有效性。首次评估应在公约生效之日起六年内完成，此后评估的间隔时间由缔约方会议决定。评估过程应具有促进性并尊重国家主权。

2. 评估应基于可获得的科学、环境、监测、技术、财务和社会经济信息，其中可包括：

(a) 第13条所指的国家计划；

(b) 第14条所指的国家报告，或缔约方认为相关的其他信息；

(c) 委员会提供的信息和建议，如第12条所指的；

(d) 缔约方会议认为相关的其他信息，包括生产和消费数据，以及第16条中提到的可比环境监测统计数据。

(e) 关于消费和生产的可用统计数据以及可比环境监测数据。

3. 缔约方会议应在其第一次会议上通过本条第1款所述评估的具体安排。缔约方会议应考虑有效性评估的结果，并采取适当措施以增强公约的有效性。

4. 各缔约方应在根据第14条审查和更新其国家计划时，酌情考虑有效性评估的结果。

第16条 信息交流

1. 鼓励所有缔约方促进信息交流，以支持本公约的目标。

2. 鼓励所有缔约方指定一个国家联络点，负责本公约项下信息交流与沟通。

3. 在交换本条第1款所述信息时，所有缔约方鼓励酌情利用秘书处维护的在线信息交流平台。

4. 鼓励所有缔约方借鉴并利用现有进程、倡议和网络，分享知识并突出成功经验，包括可持续解决方案的复制和规模化案例。

第17条

公共信息、意识提升、教育与研究

1. 各缔约方应促进公众意识，教育和研究，以应对塑料污染的潜在不利影响，包括对人类健康的影响，这些信息与本公约的实施相关。缔约方应在国家、区域和国际层面促进此类努力，并根据情况与相关地方和次国家政府以及政府间和非政府组织合作，认识到国际合作与协调在增强对相关信息和数据的理解和获取方面的重要性。

2. 各缔约方应促进并便利采取措施，以提高对塑料污染影响的认识、改善理解并分享信息，包括通过促进公众参与和公众获取信息。

3. 各缔约方鼓励根据各自的国家情况和能力，推进科学和技术研究、发展、创新与合作，以

制定策略和政策，以识别、评估、监测并根据需要减少塑料污染带来的风险，包括对人类健康的影响。

4. 各方应根据实际情况，加强合作，特别是帮助发展中国家和经济转型国家提升机构、科学和技术能力，包括通过区域卫生网络收集、分析和传播与塑料污染及其潜在健康影响相关的科学数据以及土著人民的知识，确保符合国际标准和最佳科学依据。

第18条 缔约方会议

1. 现设立缔约方会议。

2. 缔约方会议第一次会议应在本公约生效之日起一年内召开。此后，缔约方会议的常规会议应每两年举行一次，除非缔约方会议另有决定。

3. 缔约方会议可根据需要在其他时间召开特别会议，或应任何缔约方的书面请求召开特别会议，但前提是秘书处将请求通知各缔约方后六个月内，至少三分之一缔约方表示支持。

4. 缔约方会议应在其第一次会议上以共识方式通过并采纳适用于自身及其任何附属机构的议事规则和财务规则，以及规范秘书处运作的财务规定。

5. 缔约方会议应尽一切努力通过协商一致方式就所有实质性问题达成协议。如果通过协商一致的方式已尽一切努力仍未达成协议，则作为最后手段，应由出席并投票的缔约方三分之二多数作出决定，但本公约另有规定的除外。如未能达成共识，本部分的决定和建议应由出席并投票的缔约方三分之二多数作出，在此之前，缔约方大会应以出席并投票的缔约方三分之二多数决定，所有努力均已耗尽。缔约方大会关于本公约第十条实施事项的决定应以共识方式作出。

6. 缔约方会议应以出席并投票的缔约方多数通过程序性事项的决定。

7. 缔约方会议应持续审查本公约的实施情况。它应履行本公约赋予的职能，并为此：

(a) 根据需要设立必要的附属机构以促进本公约的实施；
(b) 在适当情况下，与有关的国际组织和政府间及非政府间机构合作；
(c) 通过与《公约》实施相关的决议；
(d) 履行本公约规定的其他职能，或为实施本公约所需履行的其他职能。

8. 联合国、其专门机构和相关组织，以及任何非本公约缔约方的国家，可作为观察员出席缔约方会议。任何国家或国际、政府或非政府机构，只要在《公约》所涵盖的事项上具备资格，并已通知秘书处其希望以观察员身份出席缔约方会议，即可获准参加，除非出席会议的缔约方至少三分之一反对。观察员的准入和参与应遵守缔约方会议通过的议事规则。

第19条 附属机构

缔约方会议应在其第一次会议上设立一个或多个附属机构，以提供科学和技术信息、评估和建议，支持基于充分信息作出的决策。

由缔约方会议作出，并协助其评估和审查公约的有效实施。

第二十条 秘书处

1. 兹设立秘书处。

2. 秘书处的职能包括：

(a) 准备并安排缔约方会议及其附属机构的会议，并根据需要为其提供服务；

(b) 应请求，协助缔约方履行本公约；

(c) 根据缔约方会议的要求，起草并向缔约方提供所需的报告。

(d) 根据需要，与其他相关国际组织和机制的秘书处协调其活动；

(e) 在缔约方大会的总体指导下，根据履行其职能的需要，订立必要的行政和合同安排；

(f) 履行本公约规定的其他秘书处职能，以及缔约方大会决定的其他职能。

3. 本公约的秘书处职能由联合国环境规划署执行主任履行，除非缔约方大会以出席并投票的缔约方三分之二多数决定，将秘书处职能委托给一个或多个其他国际组织。

第二十一条 争端解决

1. 各缔约方应合作以防止争端，并应通过谈判或其他和平方式自行选择的方式解决其间有关本公约的解释或适用所产生的任何争端。

2. 当缔结国批准、接受、核准或加入本公约时，或在任何时候，非区域经济一体化组织的缔结国可在提交给保存国的书面文件中声明，对于涉及本公约的解释或适用所产生的任何争端，其承认以下一种或两种争端解决方式对接受同一义务的任何缔结国具有强制力：

(a) 根据缔约方会议通过的程序进行仲裁。
缔约方会议；

(b) 将争议提交国际法院。

3. 作为区域经济一体化组织的缔约方，可就根据本条第2款（a）项所述程序进行的仲裁作出具有同等效力的声明。

4. 根据本条第2款或第3款作出的声明，应继续有效，直至根据其条款失效，或直至撤销通知书自提交存放处之日起三个月后失效。

5. 声明、撤销通知或新声明的失效，不得以任何方式影响仲裁庭或国际法院正在进行的程序，除非争议各方另有约定。

6. 如果争议各方未根据本条第2款或第3款接受相同的争议解决方式，且在一方通知另一方存在争议后十二个月内未能通过本条第1款所述方式解决争议，则争议应由任何一方请求提交调解委员会。调解委员会应提交一份包含

建议。与调解委员会有关的其他程序应纳入缔约方会议在第二次会议前通过的决定中。

第二十二条 公约的修正

1. 任何缔约方均可提出对本公约的修正案。

2. 对本公约的修正案应在缔约方会议上通过。任何拟议修正案的文本应由秘书处在拟议修正案提交会议至少六个月前通知各缔约方。秘书处还应将拟议修正案通知本公约的签署方，并通知存放方。

3. 各缔约方应尽一切努力通过协商一致方式就本公约的任何拟议修正案达成一致。如果所有协商一致的努力均已耗尽，且未达成一致，则作为最后手段，修正案应由出席会议并投票的缔约方三分之二多数票通过。

4. 经修订的条款应由存放国通知所有缔约方，供其批准、接受或核准。

5. 批准、接受或核准修正案应以书面形式通知存放国。根据本条第三款通过的修正案，自至少四分之三的缔约方（该修正案通过时为缔约方的缔约方）交存批准、接受或核准该修正案的文书之日起第九十日，对同意受其约束的缔约方生效。此后，修正案对任何其他缔约方自该缔约方交存批准、接受或核准修正案的文书之日起第九十日生效。

第二十三条

附件的通过与修正

1. 本公约的附件应作为其组成部分，除非另有明确规定，对本公约的引用同时构成对任何附件的引用。

2. 本公约生效后通过的任何附件仅限于程序性、科学性、技术性和行政性事项。

3. 本公约附件的提出、通过和生效程序如下：

(a) 附件的提出和通过应按照第22条第1至3款规定的程序进行；

(b) 任何一方无法接受某一附件的，除根据第26条第4款就任何附件作出声明的各方外，应自存放国通知该附件通过之日起一年内，以书面形式通知存放国。存放国应立即将收到的任何此类通知通知所有各方。一缔约方可随时以书面形式通知存放方，撤回其关于某一附件的不接受通知，该附件自撤回通知之日起对该缔约方生效，但下文(c)项规定的情况除外；

(c) 自存放方通知附件通过之日起一年届满时，该附件对未按照上述第(b)项规定提交不接受通知的所有缔约方生效。

4. 本公约附件的修正案的提出、通过和生效，应适用与本公约附件的提出、通过和生效相同的程序，但对附件的修正案不适用于根据第26条第4款就附件修正案作出声明的任何缔约方，在此情况下，此类修正案对该缔约方自其向保存国提交关于该修正案的批准书、接受书、核准书或加入书之日起第九十日生效。如果附件或附件的修正案与本公约的修正案有关，则该附件或修正案不应生效，直至本公约的修正案生效。

第二十四条 表决权

1. 本公约各缔约方均有一票表决权，但本条第2款另有规定者除外。

2. 区域经济一体化组织在其职权范围内行使表决权时，其表决票数等于其成员国（在表决时已获认可并出席的）中为本公约缔约方的国家数。若该组织任何成员国已行使表决权，该组织不得行使表决权，反之亦然。

第二十五条 签

署

本公约应于[城市]，[国家]，由所有国家及区域经济一体化组织于[--]开放签署，并自[--]起在纽约联合国总部开放签署。

第二十六条

批准、接受、核准或加入

1. 本公约应由各国及区域经济一体化组织批准、接受或核准。自本公约签字截止之日起，各国及区域经济一体化组织可加入本公约。批准书、接受书、核准书或加入书应交存保存国。

2. 任何区域经济一体化组织在成为本公约缔约方时，其任何成员国尚未成为缔约方的，该组织应受本公约所规定的一切义务的约束。对于此类组织，其一个或多个成员国为本公约缔约方的，该组织及其成员国应就其履行本公约义务的各自责任作出决定。在此类情况下，该组织及其成员国不得同时行使本公约所规定的权利。

3. 区域经济一体化组织在批准、接受、核准或加入本公约的文书中，应当声明其在本公约所涉事项上的管辖权范围。任何此类组织还应当通知保存人，保存人再通知各缔约方，关于其管辖权范围的任何相关修改。

4. 任何缔约方可在其批准、接受、核准或加入的文书中声明，对于其而言，任何附件及对附件的修正仅在其就该附件或修正的批准、接受、核准或加入文书交存后生效。

第二十七条 生效

1. 本公约自第[50][60][97]份批准书、接受书、批准书或加入书交存之日起第[90][120]日生效。

2. 对于在第[50][60][97]份批准书、接受书、批准书或加入书交存后批准、接受或批准本公约或加入本公约的每个国家或区域经济一体化组织，本公约应于[90th] [120th] 日后生效。

3. 为本条第1款和第2款之目的，区域经济一体化组织提交的任何文件不应视为该组织成员国提交的文件之外的额外文件。

第二十八条 保留

不得对本公约提出保留。

第二十九条 退出

1. 本公约对一缔约方生效之日起三年后，该缔约方可通过向保存国提交书面通知的方式退出本公约。

2. 任何此类退出应自存放国收到退出通知之日起一年后生效，或自退出通知中指定的较晚日期生效。

第三十条 存放国

联合国秘书长应为本公约的存放国。

第三十一条 真实文本

本公约的阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文文本具有同等效力，其正本应交存于存放国。

为此，下签名者经授权，特此签署本公约。

于[--]年[--]月[--]日签署于[--]

[附件A：塑料制品及含塑料制品清单]